

1500602-16.2019.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... pois está em prisão domiciliar por tráfico de drogas. Não é usuária de drogas, estudou até a oitava série. Alega que a acusação é falsa. Primeiro relatou que emprestou o número da conta para um desconhecido receber um dinheiro da família dele, depois, quanto aos demais depósitos existentes na sua conta bancária, alegou ser proveniente de um homem que lhe ajudava, mas parou quando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

2ª Vara

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1251, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500602-16.2019.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500602-16.2019.8.26.0368

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2217838/2019 - Delegacia de Polícia de Monte Alto, 6534079 - Delegacia de Polícia de Monte Alto, 205/19/436 - Delegacia de Polícia de Monte Alto, 2217838 - DEL.POL.MONTE ALTO, 205/19/436 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Vistos.

FERNANDA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, pelos fatos narrados a seguir.

Consta do incluso inquérito policial que em 24 de janeiro de 2019, nesta cidade de Monte Alto, a acusada obteve para si vantagem ilícita no valor de R\$ 400,00, em prejuízo da vítima Lucas Vinicius Bezerra Ramos, que foi induzido em erro, mediante fraude, via ligação telefônica.

Consoante se apurou, no dia 23 de janeiro de 2019, foi furtada a motocicleta marca Honda/CG-125, modelo Titan KS, cor azul, placa DGF-8712, pertencente a vítima, conforme registrado no RDO 190/2019 (p. 04/05).

Um dia após o furto da motocicleta, a vítima recebeu um telefonema, de uma pessoa

até então desconhecida, afirmando que estava com sua motocicleta, pois havia recebido o veículo como pagamento de dívida de entorpecentes e disse que devolveria o objeto furtado se a vítima efetuasse o pagamento de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

A vítima, ludibriada, foi até a casa lotérica e efetuou um depósito no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) na conta bancária que lhe foi passada, agência nº 0394, conta nº 013 004266854-2, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de Fernanda dos Santos, conforme comprovante de depósito (p. 06) e extrato bancário (p. 28/29).

Ocorre que após o depósito realizado, a motocicleta não foi devolvida conforme prometido, e a vítima não conseguiu manter mais contato telefônico com tal indivíduo, que ligou de um número privado, momento em que percebeu que havia caído em um golpe e registrou a ocorrência.

Boletim de Ocorrência às p. 02/03.

Comprovante de depósito à p. 06.

Relatório do setor de investigação à p. 07.

Ofício da Caixa Econômica Federal informando os dados cadastrais da acusada/titular da conta à p. 13

Relatório Final às p. 19.

Extrato da movimentação bancária da conta da acusada, confirmando a transação fraudulenta (p. 28/29).

Folha de antecedentes e certidão criminal às p. 43/47 e 48.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 11 de outubro de 2019 (p. 35/38).

Proposta a suspensão condicional do processo à ré (p. 52), contudo, por ter sido condenada no Processo nº 0082711-38.2019.8.16.0014, da 3ª Vara Criminal de Londrina/PR, foi afastada a aplicação de tal benefício, conforme informado à p. 81.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2021 (p. 87/88).

A acusada foi citada em 03 de junho de 2022 (p. 123), apresentando defesa prévia às p. 132/135.

Durante a instrução, foi ouvida a vítima e interrogada a ré.

Em alegações finais (p. 170/175), o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, visto que as provas indicam a responsabilidade da acusada, envolvida em esquema delitivo de estelionato. Em relação à dosimetria da pena, a acusada é primária, visto que não ostenta condenação anterior à data do fato, autorizando a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

A Defesa, em alegações finais (p. 179/181), requereu a improcedência da ação e a absolvição da acusada por não ter concorrido para a infração penal, ou ainda por insuficiência probatória. Em caso de eventual condenação, requer a fixação da pena no mínimo cominado e aplicação do regime aberto, com substituição por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de estelionato está confirmada pelo boletim de ocorrência (p. 02/03); comprovante de depósito (p. 06); ofício da Caixa Econômica Federal informando os dados cadastrais da acusada/titular da conta (p. 13); extrato da movimentação bancária da conta da acusada (p. 28/29), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre a acusada.

A vítima Lucas Vinícius Bezerra Ramos, em sede policial, informou que recebeu uma ligação de um indivíduo desconhecido, dizendo que estava com sua motocicleta, que havia sido furtada no dia anterior (23/01/2019), fato registrado no RDO 190/2019. Tal indivíduo alegou que quem havia furtado a motocicleta teria lhe entregado a troco de uma dívida de entorpecentes, afirmando que devolveria sua motocicleta, se efetuasse o pagamento referente a dívida no valor de R\$ 500,00. Relatou que dirigiu-se a casa lotérica e efetuou um depósito no valor de R\$ 400,00 na conta passada pelo indivíduo (agência 0394, conta 013 004266854-2, em nome de Fernanda dos Santos). Relatou ainda que ficou combinado horário e local para a devolução da motocicleta após, o telefone foi desligado. Disse que a ligação partiu de um número privado. A vítima não conseguiu recuperar a motocicleta. Em juízo, relatou os fatos da mesma forma, acrescentando que quando a motocicleta foi furtada, anunciou o furto no Facebook (no modo público), divulgando seu telefone para entrarem em contato, caso alguém soubesse do paradeiro do veículo.

A acusada Fernanda dos Santos, durante seu interrogatório policial, declarou que há uns três anos, mais ou menos, morava na rua, onde conheceu uma pessoa que disse se chamar Rodrigo. Tal pessoa perguntou se ela tinha conta em banco, ao que respondeu que tinha, na Caixa Econômica Federal. Rodrigo falou que precisava de uma conta para receber um dinheiro da família dele, pois iria alugar uma casa em Londrina pra morar. Passou o número da conta para Rodrigo, depois foi até o banco, sacou o dinheiro e entregou pra ele. Alegou que não recebeu nada pelo favor prestado. Disse que quando recebeu a intimação, desconfiou que pudesse ser fato relacionado ao tal depósito e, antes de comparecer na Delegacia, procurou Rodrigo nas imediações da Catedral, onde ele fazia "ponto", mas não o achou. Já possuía a conta antes de ir morar na rua (p. 17). Em juízo, declarou que tem 38 anos, é solteira, tem dois filhos, sendo uma menor, não trabalha, pois está em prisão domiciliar por tráfico de drogas. Não é usuária de drogas, estudou até a oitava série. Alega que a acusação é falsa. Primeiro relatou que emprestou o número da conta para um desconhecido receber um dinheiro da família dele, depois, quanto aos demais depósitos existentes na sua conta bancária, alegou ser proveniente de um homem que lhe ajudava, mas parou quando a conta foi cancelada. Às perguntas da acusação, respondeu que a pessoa que lhe pediu a conta emprestada foi retirar o dinheiro com ela na mesma data do depósito. Foi um favor, nem sabe de que cidade é a pessoa. Às perguntas da defesa, respondeu que não sabe nem onde fica a cidade de Monte Alto, mora em Londrina-PR, não conhece nenhuma cidade do estado de São Paulo. O homem que lhe pediu o favor, parecia morador de rua, porque estava um pouco sujo. Não o conhece, só o viu naquele dia. Quanto ao cancelamento da conta, não sabe o motivo.

Pois bem.

Analisando todos os documentos carreados aos autos, sobretudo o extrato da movimentação bancária da conta da acusada junto à Caixa Econômica Federal (p. 28/29), é nítido que a conta estava sendo usada para um esquema de fraudes, sendo o modus operandi condizente com aquele relatado pela vítima, a saber, pessoas eram induzidas a erro e depositavam dinheiro na conta da acusada, que depois sacava o dinheiro ou utilizava o cartão para compras.

Como se vê, fica claro que a acusada obteve para si vantagem ilícita em efetivo

prejuízo à vítima, que foi induzida a erro, mediante fraude, via contato telefônico, pois se verifica no extrato da conta da acusada (p. 28) o depósito dos R\$ 400,00 em dinheiro realizado pela vítima em uma lotérica no dia 24/01/2019, data do fato.

A versão da acusada de que o responsável pelo fato é uma pessoa que conheceu na rua, chamado Rodrigo, a quem forneceu o número de sua conta para recebimento de dinheiro de familiares, bem como, que todos os outros depósitos são provenientes da ajuda de um homem, não convence, pois além de fantasiosa, está dissociada do conjunto probatório produzido nos autos.

O que restou devidamente comprovado é que a autora não nega que era titular da conta nº 013 004266854-2, na agência nº 0394, da Caixa Econômica Federal, aberta em 16/07/2015, nem comprova que terceiro tenha tido acesso ao seu cartão e senha. Assim, não há como acolher a tese defensiva de que a acusada não concorreu para a prática do crime de estelionato.

Ressalte-se ainda que há prova suficiente para a condenação, pois a movimentação bancária da acusada evidencia que entre os meses de novembro de 2018 e abril de 2019 (quando a conta foi encerrada) ocorreram inúmeros depósitos em dinheiro, com valores que variam de R\$ 50,00 até R\$ 1.650,00, sendo a maioria deles realizados em casas lotéricas, como ocorreu no presente caso, seguidos de saques imediatos do valor total.

Assim sendo, diante dos documentos acostados aos autos, provando o mesmo modus operandi para realização do estelionato e das firmes e coerentes palavras da vítima, não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas.

De rigor, portanto, a condenação da acusada por infração ao art. 171, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena, seguindo o rito trifásico preconizado pelo artigo 68 do Código Penal, tendo por norte o comando do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como os princípios da necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime (artigo 59 do Código Penal).

Verifico na primeira fase que a culpabilidade é normal ao delito praticado. As circunstâncias do crime não contêm peculiaridades e a motivação é comum ao tipo. No tocante à conduta social e personalidade, nada a considerar, pois o Juízo não possui capacidade técnica para análise de atributos psicológicos da acusada. Ademais, a acusada é primária. O comportamento da vítima em nada influenciou a conduta da acusada. As consequências do crime são normais ao tipo. Assim, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou redução a serem consideradas, a pena fica definitivamente fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que a ré tenha condição financeira favorecida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, "b" do Código Penal, fixo o aberto.

A ré poderá recorrer em liberdade, pois ausentes quaisquer das condições do art. 312 do CPP.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da ré, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena igual a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, tudo com fundamento no artigo 44, § 2º, e artigo 46, do Código Penal.

Fixo indenização à vítima pelos danos materiais sofridos, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 387, IV, do CPP, em atendimento ao pedido expresso do Ministério Público (p. 38).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a acusada FERNANDA DOS SANTOS, RG nº 9.573.939-3/PR, filha de Paulo Roberto dos Santos e Maria Helena, como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos acima expostos, podendo recorrer em liberdade. Condeno a acusada ao pagamento de indenização mínima à vítima pelos danos materiais sofridos, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 387, IV, do CPP, em atendimento ao pedido expresso do Ministério Público (p. 38). Após o trânsito em julgado da sentença: a) lance(m)-se o(s) nome(s) da(s) ré(s) no rol dos culpados; b) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da(s) folha(s) de antecedentes a condenação(ões) da(s) ré(s); c) oficie-se ao TRE para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; d) comunique-se à(s) vítima(s) a prolação desta sentença; e) expeça-se a guia de recolhimento para formação dos autos da execução da pena imposta (art. 674 do CPP e art. 105 da LEP). Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.

Monte Alto, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA